

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3066/2531

นาย สม ศักดิ์ รุ่ง เริ่ม สกุล
นาง พวงทอง ชัมพานนท์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 90, มาตรา 177, มาตรา 183

โจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระเงินตามเช็ค คำให้การของจำเลยมิได้ต่อสู้ว่าจำเลยมิได้เป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาท คดีไม่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อความด้านหลังเช็คเลย จึงไม่มีความจำเป็นที่โจทก์จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายด้านหลังเช็คให้จำเลยทราบล่วงหน้าก่อนวันสืบพยาน 3 วัน

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยส่งจ่ายเช็ค 2 ฉบับรวม 70,000 บาทเมื่อเช็คทั้งสองฉบับถึงกำหนด ธนาคารตามเช็คได้ปฏิเสธการจ่ายโจทก์ทวงถามแล้วจำเลยชำระเงินให้เพียง 5,000 บาท ขอให้บังคับให้จำเลยชำระเงินจำนวน 65,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยจำเลยให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 65,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "... ฯลฯ... ที่จำเลยฎีกาอีกข้อหนึ่งว่าโจทก์ไม่ส่งสำเนาภาพถ่ายด้านหลังเช็คพิพาทให้จำเลยทราบล่วงหน้าก่อนวันสืบพยาน 3 วัน ศาลฎีกาจึงไม่ควรรับฟังเช็คพิพาทนั้นศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้ไม่มีข้อพิพาทกันเกี่ยวกับข้อความ

ด้านหลังเช็คเลย ตามคำให้การของจำเลยนั้นจำเลยก็ได้ต่อสู้ว่าจำเลยมิได้เป็นผู้ส่ง
จ่ายเช็คพิพาท จึงไม่มีความจำเป็นที่โจทก์จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายด้านหลังเช็คดังที่
จำเลยกล่าวอ้าง ฎีกาจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ประเสริฐ บุญศรี)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>